

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5033/2533

พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา โจทก์
บริษัท เทเลวิชั่น บรอดแคสต์ จำกัด โจทก์ร่วม
นายกฤษดา แซ่ จิว จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 มาตรา

โจทก์บรรยายฟ้องแต่เพียงว่า จำเลยได้กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์แก่งานสร้างสรรค์ประเภทโสตทัศนวัสดุของโจทก์ร่วม ซึ่งเป็นงานอันมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2521 และโจทก์ร่วมได้แต่งตั้งให้บริษัท เนคัลเลอร์แลป จำกัดเป็นผู้มีสิทธิและใช้สิทธิในงานสร้างสรรค์ประเภทโสตทัศนวัสดุนี้ในประเทศไทย โจทก์มิได้บรรยายฟ้องเลยว่า วิดีโอเทปภาพยนตร์ของโจทก์เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของเมืองฮ่องกงหรือประเทศสหราชอาณาจักร และเมืองฮ่องกงหรือประเทศสหราชอาณาจักรเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย และกฎหมายแห่งเมืองฮ่องกงหรือประเทศสหราชอาณาจักรได้ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกันแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ ของภาคีอื่น ๆ แห่งอนุสัญญาดังกล่าว ฟ้องโจทก์จึงขาดข้อความสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์ตามฟ้องมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการฟ้องคดีอาญาในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับงานอัน มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายต่างประเทศ ฟ้องโจทก์จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๒๘ เวลากลางวัน จำเลยได้กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์แก่งานสร้างสรรค์ประเภทโสตทัศนวัสดุของบริษัทเทเลวิชั่น บรอดแคสท จำกัด และบริษัทเอชเค-ทีวีบี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ประเทศฮ่องกง ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ บริษัทเทเลวิชั่น บรอดแคสท จำกัด และบริษัทเอชเค-ทีวีบี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ได้แต่งตั้งให้บริษัทซีเนคัลเลอร์แลป จำกัด เป็นผู้มีสิทธิและใช้สิทธิในงานสร้างสรรค์ประเภทโสตทัศนวัสดุนี้ในประเทศไทย จำเลยได้นำแถบบันทึกภาพ (วีดีโอเทป) จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ เรื่องขอลี้วเฮียง ถล่มวัง ค้างคาว จำนวน ๑๓ ม้วน เรื่องขวัญใจโปลิศ จำนวน ๓ ม้วน และเรื่องจอมเพชรฆาต จ้าว สิงโต จำนวน ๑๒ ม้วน รวม ๒๘ ม้วน อันเป็นงานสร้างสรรค์ประเภทโสตทัศนวัสดุซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของบริษัทเทเลวิชั่นบรอดแคสท จำกัด และบริษัทเอชเค-ทีวีบี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ออกโฆษณาโดยการจำหน่ายด้วยการเสนอขายและให้เช่าที่ร้านสปอร์ต วีดีโอเลขที่ ๑๓๓ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นสำนักงานของจำเลย โดยจำเลยกระทำการดังกล่าวเพื่อการค้า และมีได้รับอนุญาตจากบริษัทเทเลวิชั่นบรอดแคสท จำกัดบริษัทเอชเค-ทีวีบี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด และบริษัทซีเนคัลเลอร์แลป จำกัด เหตุเกิดที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา ตามวันเวลาดังกล่าวในฟ้องข้างต้น เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมยึดแถบบันทึกภาพ (วีดีโอเทป) ซึ่งจำเลยกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ ๒๘ ม้วน เป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๒๔, ๒๕, ๔๒, ๔๓, ๔๖ และ ๔๗ และสั่งให้แถบบันทึกภาพ (วีดีโอเทป) ของกลางตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์กับนับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีหมายเลขดำที่ ๑๖๗/๕/๒๕๒๗ ของศาลชั้นต้นด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างการพิจารณา บริษัทเทเลวิชั่นบรอดแคสท์ จำกัด ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๔๓ วรรคสอง, ๔๗ ให้ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙, ๓๐ และให้แถบบันทึกภาพ (วีดีโอเทป) ของกลางตกเป็นของโจทก์ร่วม คำขอให้นับโทษต่อจากคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๑๖๗๕/๒๕๒๗หมายเลขแดงที่ ๑๑๐๗/๒๕๒๘ ของศาลชั้นต้นให้ยก เพราะคดีดังกล่าวศาลพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ร่วมอุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำคุกจำเลยและลงโทษปรับในอัตราอย่างสูง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลย ๕๐,๐๐๐ บาทนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ไม่สมบูรณ์ เพราะขาดข้อความสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า ภาพยนตร์ตามฟ้องมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ นั้น พิเคราะห์แล้วพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๔๒ บัญญัติว่า "งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี อยู่ด้วย และกฎหมายของประเทศนั้นได้ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกันแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของภาคีอื่น ๆ แห่งอนุสัญญาดังกล่าว ฯลฯ ย่อมได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยพระราช

กฤษฎีกา" แต่โจทก์บรรยายฟ้องแต่เพียงว่า จำเลยได้กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์แก่
งานสร้างสรรค์ประเภทโสตทัศนวัสดุของโจทก์ร่วมซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ และโจทก์ร่วมได้แต่งตั้งให้บริษัทซี
เนคัลเลอร์แลป จำกัด เป็นผู้มีสิทธิและใช้สิทธิในงานสร้างสรรค์ประเภทโสตทัศน
วัสดุนี้ในประเทศไทย โจทก์มิได้บรรยายฟ้องเลยว่า วิดีโอเทปภาพยนตร์ของโจทก์
เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของเมืองฮ่องกงหรือประเทศสหราชอาณาจักรและ
เมือง ฮ่องกงหรือประเทศสหราชอาณาจักรเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยและกฎหมายแห่งเมืองฮ่องกงหรือประเทศ
สหราชอาณาจักรได้ให้ความคุ้มครองเช่น เดียวกันแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของภาคีอื่น ๆ
แห่งอนุสัญญาดังกล่าว ฟ้องโจทก์จึงขาดข้อความสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่า
ภาพยนตร์ตามฟ้องมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราช
บัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการ
ฟ้องคดีอาญาในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวด้วยงานอัน มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ฟ้องโจทก์จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๕๘ ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยในข้ออื่นต่อไป ที่ศาลล่างทั้งสอง
พิพากษาลงโทษจำเลยมานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาจำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-วินัย กันนะ)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา - นายสุเมศร์ พันธุ์โชติ

ศาลอุทธรณ์ - นายอัศวินวิทย์ สุมาวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ